МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 01 дүгээр сарын 14 № 03/02 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД,
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Тайм тауэр хотхон 216-2-91 тоотод оршин суугч, иргэн З.Мөнхзулаас ирүүлсэн "...ХУД-ийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Отгон-Эрдэнэ нь "...ХУД-ийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан энэ хэлтэст ажиллаж буй өмнөх даргын нэр бүхий 4-5 хүнийг "хамгийн түрүүнд хал" гэсэн даалгавартай намайг томилуулсан" гэх зэргээр зарим ажилтнуудыг дарамталж, намайг төрийн захиргааны албан тушаалаас ямар ч үндэслэлгүйгээр төрийн үйлчилгээний албан тушаалд томилох талаар хэлтсийн хурал дээр мэдэгдэж, миний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн, мөн тус хэлтэст ажиллахаар томилогдсон ч ажил хийхгүйгээр сул цалин авдаг ажилтнууд байсаар байна" гэх гомдлын мөрөөр Комисс хяналт шалгалт явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан хаагч, ажилтнуудтай уулзахад "..."Ц.Эрдэнэцэцэг хэлтсийн даргаар ажиллаж байхдаа ажилтнуудыг дарамталж хэл үгээр доромжилдог байсан, түүнийг эсэргүүцсэн хүмүүсийг ажлаас халахыг дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан А.Отгон-Эрдэнэд даалгасан гэсэн", "А.Отгон-Эрдэнэ дарга дүүргийн Засаг даргын сонгуульт ажлын хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан байсан, даргаар томилогдож ирээд өөрийнхөө жолоочийг авчирч хэлтсийн жолооч Ц.Пүрэвхүүг дарамталж ажлаас нь чөлөөлсөн", "хэлтэс удирдах хэмжээний чадваргүй хүн томилогдож удирдлага, арга зүйгээр хангаж чаддаггүй, ажил явуулахад хүндрэлтэй", "хэлтсийн дарга А.Отгон-Эрдэнэ мэргэжилтэн З.Мөнхзулыг түр хамгаалах байранд нийгмийн ажилтны албан тушаалд томилох талаар хэлтсийн хурал дээр танилцуулж байсан", "жилийн эцсийн урамшуулал, хандив тусламж хүрэх эзэндээ хүрдэггүй. Ар гэр, хувийн нөхцөл байдлыг харгалзаж үзэхгүйгээр жилд 1 удаа олгох тусламжийг 1 хүнд 2 удаа өгдөг зэрэг зөрчил их гардаг" гэсэн тайлбар, 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн тус хэлтсийн албан хаагчдын хурал дээр Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан мэдээлэл хийсэн гэх 18 минут 37 секундийн "...Ц.Эрдэнэцэцэг даргыг зүгээр авчирч томилоогүй. Энэ хүн 2024 он хүртэл ажиллана. Намайг Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, дүүргийн Монгол Ардын Намын дарга байсан цагт энэ хүн хөдлөхгүй. Энэ даргыгаа тойрон хүрээлэн дэмжиж ажиллах ёстой" гэсэн ярианы бичлэгийг тус тус гаргаж өгсөн.
Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын албаны дарга О.Мягмарсүрэн тайлбартаа "...2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны үед

А.Отгон-Эрдэнэ над руу залгаж "...хэл ам хийгээд байгаа хүмүүсийг ажлаас нь чөлөөлөхөөр Ж.Алдаржавхлан даргын даалгавартай томилогдож байх шиг байна" гэж, хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Отгон-Эрдэнэ "...Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан манай хэлтсийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг, энэ хэлтэс өдий зэрэгтэй өргөжиж, сайжирч байгаа нь түүний нөлөө их байдаг. Мэргэжилтэн З.Мөнхзул өөрөө ажил их байна, амар ажил хиймээр байна гэхээр нь би түр хамгаалах байрны нийгмийн ажилтан болгоё гэж бодож хурал дээр тийм шийдвэрийг амаар танилцуулсан ч тушаал шийдвэр гаргаагүй. Энэ талаар өөрт нь урьдчилж мэдэгдээгүй. Ц.Пүрэвхүү жолооч архи ууж, албаны машин эвдсэн. Би ийм хүнтэй ажиллахгүй, хүнээ авчирна гэж хэлж байсан " гэх тайлбарыг тус тус өгчээ.

Үүнээс үзэхэд Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан дарга дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан газар, хэлтсийн даргыг томилохдоо тухайн шатны Засаг даргатай зөвшилцөн томилохоор заасан нь томилгоонд улс төрийн нөлөөлөл орох, улмаар ажлын байранд намын харьяалал, үзэл бодлоор ялгаварлан гадуурхах нөхцөл бүрдэхэд нөлөөлж байна.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.10 дахь заалтад "албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүй төвийг сахих,...", мөн хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, ... үзүүлэхийг хориглоно", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэсэн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь тус хэлтсийн албан хаагчдаас удаа дараа Комисст ирүүлсэн гомдлоос харагдаж байна.

2. 2020-2021 оны байдлаар нийт 4 албан хаагчид жирэмсний болон хүүхэд асрах чөлөө олгосон байх ба мэргэжилтэн Х.Номинд хэлтсийн даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн Б/27 дугаар тушаалаар жирэмсний амралт, мөн даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Б/37 дугаар тушаалаар хүүхэд асрах чөлөөг тус тус олгожээ. Х.Номин 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр ажилдаа эргэн орох хүсэлтээ өгсөн боловч 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл ажилд томилох боломжгүй талаар Захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг тэмдэглэл үйлдэж, өргөдлийг хааж шийдвэрлэсэн талаар Х.Номинд утсаар мэдэгджээ.

Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.3 дахь хэсэгт заасны дагуу жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа ажилтны ажлын байрыг хэвээр хадгалж, ажилдаа эргэн орох хүсэлтийг гаргаснаар саадгүйгээр ажилдаа эргэн орох эрхийг нь зөрчсөн байна.

3. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтаар баталсан "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлал"-д "Нэгжийн дарга харьяалах нэгжийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшний хагас жилийн үнэлгээг 6 дугаар сарын 17-ны дотор, жилийн эцсийн

үнэлгээг 12 дугаар сарын 17-ны дотор тус тус хийж, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудсуудыг нэгтгэн үнэлгээний багт хүргүүлнэ" гэж заасан.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/13 дугаар тушаалаар тус хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, албан тушаалын ангилал, орон тоог шинэчилж, төрийн захиргааны албан тушаалд 17, үйлчилгээний албан тушаалд 11, нийт 28 орон тоотой байхаар баталжээ.

Тус дүүрэгт ажилладаг гэх мэргэжилтэн Ц.Үүрцолмон, Ш.Ган-Эрдэнэ, Б.Амарсанаа нарт холбогдох баримт материалыг гаргуулан судлахад Ш.Ган-Эрдэнийг хэлтсийн даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Б/21 дугаар тушаалаар оролцоо хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтнаар томилж, 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Б/35 дугаар тушаалаар ажлаас чөлөөлсөн, Б.Амарсанааг хэлтсийн даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн Б/19 дугаар тушаалаар гэрээт ажилтан, 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/42 дугаар тушаалаар мэргэжилтнээр томилсон байх ба түүний 2021 оны 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайлангаас бусад сард гүйцэтгэсэн ажлын тайлан байхгүй, Ц.Үүрцолмонг хэлтсийн даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/07 дугаар тушаалаар мэргэжилтнээр тус тус томилон ажиллуулж байгаа гэх боловч ажилласан хугацааны хагас, жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан тус тус байхгүй байв.

Мөн тус хэлтсийн албан хаагч, ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад "...2021 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн орой хэлтсийн хамт олноороо оройн хоол идэх үеэр А.Отгон-Эрдэнэ дарга кейс ажиллагаанд хэрэглэх 40,000 төгрөгийн бензин талоныг 23 ажилтанд урамшуулал болгон өгсөн ба үүнээс кейс ажиллагаанд явдаггүй 10 орчим ажилтан байсан" гэх асуудлыг хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Отгон-Эрдэнээс тодруулахад "...ажилтнууддаа бензин талон өгсөн. Замын хуудсыг нь бичүүлж авсан. Эдгээр хүмүүс нь кейст явахдаа ашиглана" гэх тайлбар өгснийг холбогдох санхүүгийн байгууллагаар шалгуулж, төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих нь зүйтэй байна.

4. Хэлтсийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/111 дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулж, Засгийн газрын 2019 оны А/33 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөж ажилладаг байх бөгөөд хэлтсийн албан хаагч, ажилтны ёс зүйн асуудлаар 2019 онд 3, 2020-2021 онд тус бүр нэг гомдол ирүүлснийг Ёс зүйн зөвлөлөөр хэлэлцэж, холбогдох ажилтнуудад сануулах арга хэмжээ авсан байна.

Харин 2021 онд иргэн Б.Оюунбилэгээс "...мэргэжилтэн С.Баярбилэг нь охин Мишээлийг дарамталж мэдүүлэг авсан тул дахин шалгуулах хүсэлтэй байгаа" талаар 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр гомдол гаргажээ. Уг гомдлыг Захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Энхцэцэгт цохсоныг "хариуцсан мэргэжилтэн чөлөөтэй" гэх үндэслэлээр шалгах хугацааг 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр сунгаж, 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр "...мэргэжилтэн С.Баярбилэг нь ямар нэг ёс зүйн зөрчил гаргаагүй тул албан хаагчдад арга хэмжээ авах боломжгүй" гэсэн тэмдэглэлийг үйлдэж, мэргэжилтэн С.Баярбилэгийн ёс зүй, үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг Ёс зүйн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэлгүй хааж шийдвэрлэсэн байв.

Энэ нь иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлоо шийдвэрлүүлж үндэслэл бүхий хариу авах эрхийг хангаж ажиллах холбогдох хууль, журмын заалтыг хангалттай хэрэгжүүлсэн гэж үзэх боломжгүй юм.

5. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/27 дугаар тушаалаар байгууллагын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг баталсан байх ба тус журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээ, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх зэрэг зохицуулалтыг тусгаагүй байна.

6. Албан хаагч, ажилтнуудаас авсан санал асуулгад "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас алба хаагчиддаа зохион байгуулсан уу?" гэсэн асуултад ажилтнуудын 80 хувь нь үгүй гэж хариулсан ба ажлын байрны бэлгийн дарамтаас анхид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөргүй, ажилтнуудыг сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулаагүй байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Удирдах албан тушаалтныг томилохдоо Төрийн албаны тухай хууль, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шалгуур шаардлага хангасан, улс төр, нам болон бусад хууль бус үйл ажиллагааны нөлөөнд автахгүй, өндөр ёс зүйтэй, тухайн чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай, хүний эрхийн чиглэлээр мэргэшсэн албан хаагчийг томилох;
2. Албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг холбогдох хуульд нийцүүлэн шалгаж, шийдвэрлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, дахин зөрчил гаргахгүй байхад анхаарч Ёс зүйн хороог үр дүнтэй ажиллуулах;
3. Харьяа байгууллагын үйл ажиллагаа, санхүү төсөв хөрөнгөд холбогдох байгууллагаар тодорхой хугацаанд хяналт шалгалт оруулж байх;
4. Хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа албан хаагч ажилтанг өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу ажилд нь эргүүлэн томилох хууль, журмыг баримталж ажиллах үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтанд тухай бүрт нь хариуцлага тооцох;
5. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е-д нийцүүлж албан хаагч, ажилтнууд ажлын байранд дарамт, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгах;
6. Албан хаагч ажлын байран дээр ямар нэг дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх, улс төр, намын харьяаллаас ангид байх орчныг бүрдүүлэх, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйг

дээшлүүлэх, хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, соён гэгээрүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж хэвших;

Дээрх шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг баримтын хамтаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 20 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ